

हिदा में पर्याप्त आवश्यक है जिसके अभाव में वृद्धि प्रार्थी को अपने मकान के वृद्धिमी समय से चले आ रहे आगम स्वतः सुव्याधिकार अधिकार, उपयोग उपयोग से वंचित होना पड़ेगा।

67

यह कि प्रार्थी ने एक में प्रथम सुव्याधिकार मामला बताया है तथा विवादग्रस्त जमीन सरकारी भू-भाग पर वाद का वृद्धिमी समय से सुव्याधिकार, अधिकार, होने से सुविधा का स्वरूप भी उसके पक्ष में होता है।

68

यह कि प्रार्थी अग्रणी को जरायु अस्थायी निवेशाग्राहक विवादग्रस्त भू-खण्ड पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने से नहीं होकर रोका गया तो प्रार्थी को उसके सुव्याधिकार अधिकार हवा पानी रोसा का उपयोग एवं उपयोग, उपयोग से वंचित होना पड़ेगा जिससे प्रार्थी को अवैध नियम अति कारीत होगा जिसका मूल्यांकन पक्ष में नहीं किया जा सकता।

आ: माननीय न्यायालय से सादर निवेदन है कि अग्रणी संख्या 1 व 2 उनके पक्ष में रिजोल्यूटो मित्रा एजेंट्स नोकरान आदि को जरायु अस्थायी निवेशाग्राहक के तत्वे मूल बाद तक पाबन्द किया जावे कि वे विवादग्रस्त स्थल पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण निर्माण कार्य नहीं करें। साथ ही अग्रणी संख्या 3 को भी पाबन्द किया जावे कि विवादग्रस्त स्थल पर किये गये अवैध अतिक्रमण निर्माण को हटवा कर पूर्व विस्तार स्थिति में लावे तथा तत्पश्चात् मूल बाद तक यथा स्थिति बनी रहें।

अतिरिक्त
प्रार्थी

तीरा बाद रमण
दिनांक:- 25-6-99

(Handwritten signature)